



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ...០១២២..... អ.ស.ប.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

កិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៥/០១៦ ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៧ ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក



- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
- បានទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្នុងសម័យប្រជុំនាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ គ.ស.២០២៥

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ .-

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និងដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងអន្តរការីធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២ .-

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣ .-

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចតទៅ៖

- **ការលាតត្រដាងព័ត៌មាន** សំដៅដល់ការបង្ហាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និង/ឬសាធារណជន។
- **ខិត្តបណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** សំដៅដល់ឯកសារក្នុងទម្រង់ជាឯកសាររឹង ឬទម្រង់ឌីជីថល ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង។
- **ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក** សំដៅដល់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឬបណ្តុំឧបករណ៍តភ្ជាប់គ្នាឬទាក់ទងគ្នា តាមរយៈកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិក ដែលអាចធ្វើឱ្យដំណើរការជាស្វ័យប្រវត្តនៃទិន្នន័យ ព័ត៌មានឬឯកសារ រួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ ព័ត៌មាន ឬឯកសារនោះ។

- ព័ត៌មានឯកជនរបស់បុគ្គល សំដៅដល់បន្សំនៃទិន្នន័យដែលអាចឱ្យដឹងបានអំពីព័ត៌មានជីវភាព ឯកជន ឬការសម្ងាត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់។ បុគ្គលអាចជាសាធារណជនឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ធានារ៉ាប់រង។
- អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង សំដៅដល់អ្នកជំនាញវិភាគនិងគណនាហានិភ័យ ធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ណាមួយ ដើម្បីកំណត់អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។
- អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង សំដៅដល់អ្នកស្នើសុំធានារ៉ាប់រង ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នក ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល។
- អន្តរការីធានារ៉ាប់រង សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈ ធានារ៉ាប់រងដល់អតិថិជនក្នុងការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងអតិថិជន ដើម្បីទទួលបានកម្រៃពីការផ្តល់សេវានោះ។ អន្តរការីធានារ៉ាប់រង រួមមានក្រុមហ៊ុនជើងសា ធានារ៉ាប់រង សាខាក្រុមហ៊ុនជើងសាធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និង ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជារូបវន្តបុគ្គល។

ជំពូកទី២

ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ប្រការ៤ ..

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា **ន.ប.ក.** ជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុង ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី៣

កាតព្វកិច្ចលាតត្រដាងព័ត៌មាន

ប្រការ៥ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង អន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់សាធារណជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

- ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយផលិតផលធានារ៉ាប់រង
- ដំណាក់កាលលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង
- ដំណាក់កាលក្រោយពេលលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី១

ការលាតត្រដាងព័ត៌មានក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយផលិតផលធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៦ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង អន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលធានារ៉ាប់រង តាម គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ទម្រង់ និងគ្រប់មធ្យោបាយ អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

ប្រការ៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ត្រូវបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី **ន.ប.ក.** ដោយត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណីដែលផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាមួយត្រូវបានកែប្រែ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ៨ ..

ខិត្តបណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលអាចជាទម្រង់រឹងឬទម្រង់ឌីជីថល ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានអប្បបរមា ដូចខាងក្រោម៖

- កម្មវត្ថុនៃការធានារ៉ាប់រង
- វិសាលភាពនៃការធានារ៉ាប់រង
- អត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង លក្ខខណ្ឌនៃការធានារ៉ាប់រង និងករណីមិនធានា
- លក្ខខណ្ឌនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ វិធីសាស្ត្រនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងមធ្យោបាយបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ករណីខកខានឬយឺតយ៉ាវនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- អត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យលក់ភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ប្រសិនបើមាន។

ផ្នែកទី២

ការលាតត្រដាងព័ត៌មានក្នុងដំណាក់កាលលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៩ ..

មុនពេលចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១០ ..

ក្នុងករណីផលិតផលធានារ៉ាប់រងត្រូវបានដាក់លក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិតក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកអំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ ពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង លក្ខខណ្ឌនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ត្រូវធានាថាព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ត្រូវបានអាន ពន្យល់ និងយល់ព្រម ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងឬសាធារណជនសម្រេចចិត្តចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១១ ..

ក្នុងករណីផលិតផលធានារ៉ាប់រងត្រូវបានលក់ផ្ទាល់ បុគ្គលិកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ បុគ្គលិកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត បុគ្គលិកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង នូវបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិក ឬបណ្ណចុះបញ្ជីអន្តរការីធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលខ្លួនតំណាង និងត្រូវលាតត្រដាងនិងពន្យល់លម្អិតអំពីព័ត៌មានអប្បបរមានៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖

- ពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង
- កម្មវត្ថុនៃការធានារ៉ាប់រង
- វិសាលភាពនៃការធានារ៉ាប់រង
- អត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង លក្ខខណ្ឌនៃការធានារ៉ាប់រង ករណីមិនធានា និងកម្រិតមិនធ្វើសំណងធានារ៉ាប់រង
- លក្ខខណ្ឌនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ ចំនួននិងរយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង វិធីសាស្ត្រនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មធ្យោបាយបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងករណីខកខានឬយឺតយ៉ាវនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- ការបញ្ជាក់អះអាងនិងផលវិបាកនៃការធ្វើប្រតិវេទន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង
- នីតិវិធីនៃការស្នើសុំទាមទារនិងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រង
- នីតិវិធីនៃការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង
- នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងតម្លៃនៃការបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងតាមប្រភេទនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រង
- លក្ខខណ្ឌដែលគូភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិកែប្រែ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានអានុភាពអនុវត្ត
- លក្ខខណ្ឌដាក់កំហិតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង
- សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១២ ..

ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រងបំពេញពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រងជួសមុខឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការី

ធានារ៉ាប់រង ត្រូវពន្យល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ក្នុងពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រងដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និងត្រូវបំពេញព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាមការផ្តល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី៣

ការលាតត្រដាងព័ត៌មានក្នុងដំណាក់កាលក្រោយពេលចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១៣ .-

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក នូវរាល់ការកែប្រែព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអំពីអាសយដ្ឋានឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន នាមករណ៍ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម ទីតាំងអាជីវកម្ម គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន។

ប្រការ១៤ .-

ក្នុងករណីមានការស្នើសុំកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវពិនិត្យនិងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងចំពោះការយល់ព្រម ឬបដិសេធការស្នើសុំកែប្រែនោះ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១០ (ដប់) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រការ១៥ .-

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចយល់ព្រមលើការស្នើសុំកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដែលមានកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌកែប្រែ ជូនអ្នកស្នើសុំ។

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច បដិសេធចំពោះការស្នើសុំកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបដិសេធចំពោះការស្នើសុំកែប្រែ ជូនអ្នកស្នើសុំ។

ប្រការ១៦ .-

មុនពេលបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានអប្បបរមាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដូចខាងក្រោម៖

- បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់ដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ធៀបនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលបានបង់ចុងក្រោយ

- លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានកែប្រែឬបន្ថែម ដោយមានការពន្យល់ពីការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ
- សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១៧ ..

នៅពេលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច មានបំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានអប្បបរមា ដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដូចខាងក្រោម៖

- មូលហេតុនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់
- បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងត្រូវទទួលបាននៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់។

ជំពូកទី៤

អំពើនិងការអនុវត្តមិនសុចរិត

ផ្នែកទី១

អំពើមិនសុចរិត

ប្រការ១៨ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងអន្តរការីធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវបំភាន់ឬបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដោយចេតនាឬអចេតនា តាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ការធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងមានការភាន់ច្រឡំ និង/ឬការមិនបង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង វិសាលភាពនៃការធានារ៉ាប់រង រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និង/ឬករណីមិនធានា
- ការទាញផលប្រយោជន៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការជំរុញឱ្យចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង បើទោះជាដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងមិនស្ថិតក្នុងជំហរដែលអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន ឬមិនមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីផលិតផលធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១៩ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងអន្តរការីធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវជំរុញការលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដោយអះអាងដោយបំភាន់ចំពោះព័ត៌មានណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាបុគ្គលពិសេស និង/ឬបុគ្គលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

- បុគ្គលណាមួយបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រ បានទទួលស្គាល់ បានបញ្ជាក់ ឬមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
- បុគ្គលពិសេស និង/ឬបុគ្គលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះណាមួយបានទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងនោះ
- ផលិតផលធានារ៉ាប់រងនោះមានតម្រូវការច្រើន
- ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ផ្តល់សំណងធានារ៉ាប់រងគ្រប់ករណីទាំងអស់ សម្រាប់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងនោះ
- លក្ខខណ្ឌ និងអត្ថប្រយោជន៍មិនពិតផ្សេងទៀតរបស់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី២ **ការអនុវត្តមិនសុចរិត**

ប្រការ២០ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង អន្តរការីធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវជំរុញឬប្រតិបត្តិតម្រោងលក់បែបពីរ៉ាមីដឡើយ។

គម្រោងលក់បែបពីរ៉ាមីដ គឺជាគម្រោងដែល៖

១. ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិង/ឬសេវាដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឬតម្លៃតបស្នងមកវិញ និង
២. បង្កើតឱកាសលក់ទិញ ឱកាសវិនិយោគមួយដល់អ្នកចូលរួមជាច្រើនជាលក្ខណៈបុគ្គលឬ តាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមិនមែនជាការបង្កើតឱកាសលក់ទិញទំនិញឬសេវាពិតប្រាកដ និង
៣. គម្រោងនេះមានលក្ខណៈមិនសុចរិតចំពោះអ្នកចូលរួមជាច្រើន ពីព្រោះ៖
 - ប្រាក់រង្វាន់ឬតម្លៃតបស្នងរបស់អ្នកចូលរួមទាំងនោះគឺពឹងផ្អែកលើការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម បន្ថែម
 - អ្នកចូលរួមថ្មីមិនអាចរកអ្នកចូលរួមបន្ថែមទៀតបាន។

ប្រការ២១ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង អន្តរការីធានារ៉ាប់រងមិនត្រូវស្នើសុំឬអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណជនឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងចុះ ហត្ថលេខាឬផ្តិតស្នាមម្រាមដៃ លើឯកសារឬពាក្យស្នើសុំណាមួយដែលទទេឬមិនពេញលេញ ក្នុង គោលបំណងជំរុញឱ្យមានការព្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងឡើយ។

ជំពូកទី៥ **ការមិនរើសអើងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង**

ប្រការ២២ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង អន្តរការីធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជូនអ្នក ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានការរើសអើងជាអាទិ៍លើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ស្ថានភាពគ្រួសារ ភូមិសាស្ត្រ ជំនឿសាសនា និន្នាការនយោបាយ ដើមកំណើតជាតិ។

ប្រការ២៣ ..

ការកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការរើសអើងឡើយ។

ការកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានចាត់ទុកជាការរើសអើង ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចកំណត់តម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង មិនសមស្របធៀបនឹងហានិភ័យធានារ៉ាប់រង របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៤ ..

ការកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវចាត់ទុកថាមិនមានការរើសអើង ក្នុងករណីដែលការកំណត់ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនោះបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- ការកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន
- តម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវមានភាពសមស្របដោយផ្អែកលើហានិភ័យផ្នែកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងប្រជាសាស្ត្រ ព្រមទាំងកត្តាផ្សេងទៀតសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការគណនា
- អ្នកជំនាញគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើការកំណត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី៦

ការការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ២៥ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ សេវាធានារ៉ាប់រង ដោយមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

ប្រការ២៦ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង ត្រូវការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ អត្តសញ្ញាណបុគ្គល លេខនិងសមតុល្យគណនីធនាគារ របាយការណ៍ឥណទាន កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ កំណត់ត្រាបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងកំណត់ត្រាទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៧ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង ត្រូវរៀបចំវិធានការការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីបង្ការហានិភ័យដូចខាងក្រោម៖

- ការប្រើប្រាស់ ការចូលទៅប្រើប្រាស់ ការប្រមូល ការលាតត្រដាង ការថតចម្លង ការកែប្រែ ការលុបចោលព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និង

- ការបាត់បង់ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណីមានការប្រើប្រាស់ ការចូលទៅប្រើប្រាស់ ការប្រមូល ការលាតត្រដាង ការថតចម្លង ការកែប្រែឬការលុបចោលព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ឬបាត់បង់ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវជូនដំណឹងមក **ន.ធា.ក** អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

ប្រការ២៨ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង អាចបង្ហាញព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង៖

- តាមការតម្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
- តាមការស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត និងបុគ្គលដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង ស្របតាមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
- ដោយមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ឬគំរាមកំហែង។

ប្រការ២៩ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវធានាថាព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងត្រូវបានការពារការសម្ងាត់លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី៧

ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ៣០ ..

ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងប្រកាសនេះ រួមមានទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍។

ប្រការ៣១ ..

ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលរួមមាន៖

១. ព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
២. កាត់សម្គាល់ជាសាធារណៈ និងបញ្ជាឱ្យធ្វើការកែតម្រូវ។
៣. ដាក់កំហិតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង។
៤. បញ្ឈប់ការលក់បន្តសន្យារ៉ាប់រងថ្មី។

៥. បញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងថ្មីឬការទិញលក់ផ្សេងៗ។
៦. បញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើយល់ឃើញថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ មិនមានភាពរឹងមាំ។
៧. ដាក់កំហិតលើការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៨. ផ្ទេរបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតកំណត់មួយផ្នែក ឬទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៩. បញ្ឈប់មុខងាររបស់នាយកនិងអ្នកគ្រប់គ្រង។
១០. ដកហូតបណ្ណចុះបញ្ជី លិខិតអនុញ្ញាត លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ វិញ្ញាបនបត្រ ឬ អាជ្ញាបណ្ណ។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ខាងលើនេះ **ន.ឆ.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាស ឱ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុន។

ប្រការ៣២ ..

បុគ្គលិកលក់ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុង ប្រការ១១ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣១ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣៣ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ទាំងឡាយណា ដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៧ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣១ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចណានៅតែបន្តប្រព្រឹត្ត អំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល និង ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ៣៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង/ឬ អន្តរការីធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៥ ប្រការ៦ ប្រការ៩ ប្រការ១២ ប្រការ១៣ ប្រការ១៤ ប្រការ១៥ ប្រការ១៦ ប្រការ១៧ ប្រការ១៨ ប្រការ១៩ ប្រការ២០ ប្រការ២១ និងប្រការ២២ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមាន ចែងក្នុងប្រការ៣១ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និង/ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រងណានៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស ដដែល ក្រុមហ៊ុននិង/ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រងនោះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ពី ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ដល់ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ៣៥ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ និងប្រការ២៧ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣១ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុង ករណីដែលគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ពី ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ដល់ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ៣៦ ..

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង និង/ឬក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង ដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវពិន័យអន្តរការណ៍ម្តងហើយ តែនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ត្រូវ ទទួលការពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍លើកមុន។ ករណីនៅមានកំហុសលើ អំពើល្មើសដដែលទៀត **ន.ឆ.ក.** ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យណាមួយដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃ ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣៧ ..

ការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ **ន.ឆ.ក.** ។

ប្រការ៣៨ ..

បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្ម ដូចមានចែងក្នុងជំពូកទី៧ នៃប្រកាស នេះ មានសិទ្ធិប្តឹងទៅប្រធាន **អ.ស.ហ.** ក្នុងរយៈពេល ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួល បានសេចក្តីសម្រេច។ ប្រធាន **អ.ស.ហ.** ត្រូវសម្រេចលើពាក្យប្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ខែ គិតចាប់ ពីថ្ងៃដែលទទួលបានពាក្យប្តឹងតវ៉ា។ បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន **អ.ស.ហ.** មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចតាមនីតិវិធីក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃ ដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេច។ ការដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ារបស់បុគ្គលខាងលើ មិនមានអានុភាពផ្អាកការ អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេ។

ប្រការ៣៩ ..

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិជំពូកទី៧ នៃប្រកាសនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន ក្នុង ករណីដែលអំពើបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តិក្នុង ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន។

**ជំពូកទី៨
អន្តរប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ៤០ ..

ប្រការ៦ ប្រការ៧ ប្រការ៨ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវអនុវត្តក្រោយរយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ បន្ទាប់ពីប្រកាសនេះចូលជាធរមាន។

ជំពូកទី៩
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៤១ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.វ.ក.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៤២ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៤៣ ..

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ **ចន្ទ ១២ តុលា** ខែ **សីហា** ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី **១០** ខែ **មីនា** គ.ស.២០២៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៤៣
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ